

6 Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога дополнительного образования

План

6.1 Понятие правового статуса педагога.

6.2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в области дополнительного образования.

6.3 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

6.4 Права педагогических работников.

6.5 Нормативно-правовая база педагога дополнительного образования.

6.1 Понятие правового статуса педагога

Дополнительное образование детей является необходимым звеном системы непрерывного образования, неотъемлемой составной частью единого образовательного процесса, направленных на развитие и формирование творческих способностей детей, удовлетворения и индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и организации их свободного времени.

Роль образования в обществе очень важна, оно имеет большое значение для успешной социализации и содействует обеспечению социальной адаптации подрастающего поколения.

Дополнительное образование является механизмом поддержки индивидуализации и самореализации человека, удовлетворения вариативных и изменяющихся потребностей детей.

Основными лицами, осуществляющими дополнительное образование, являются педагоги.

Вспомним, что *правовой статус лица* – это совокупность его прав и обязанностей, закрепленных нормами права.

Правовой статус педагогических работников – это совокупность прав и свобод, гарантированных государством, в том числе академических прав и свобод, трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, а также ограничений, обязанностей и ответственности, установленных законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Правовой статус педагога дополнительного образования определен в *Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»*, который имеет ряд существенных отличий от Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». В отличие от ранее действовавшего Закона об

образовании, в данном нормативном акте выделена специальная глава, посвященная правовому статусу педагогических и иных работников, осуществляющих образовательную деятельность.

Правовой статус лица определяет его положение в обществе, роль в социально-экономическом развитии. Статья 47 призвана установить основы правового статуса педагога, прежде всего в части его прав и обязанностей. В данной статье выделено *два подвида прав педагогических работников*:

- трудовые, т.е. те, которые определяют особенности регулирования трудовых отношений с педагогическими работниками (например, право на сокращенную рабочую неделю);

- академические, связанные с непосредственным осуществлением педагогической деятельности (например, право на разработку авторской учебной программы).

В правовой статус педагогических работников также включаются социальные гарантии и компенсации, ограничения, установленные для педагогов, применяемые меры ответственности. Содержание правового статуса призвано обеспечить особый статус педагогических работников в обществе, который согласно ч. 2 статьи 47 признается обществом и законодателем, в том числе и через установление особого правового статуса, направленного на создание условий для осуществления педагогическими работниками профессиональной деятельности.

6.2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в области дополнительного образования

Деятельность педагога дополнительного образования обеспечивается рядом нормативно-правовых документов, к которым относятся документы, принятые на федеральном, региональном и муниципальном уровне.

Национальная доктрина образования в Российской Федерации – основополагающий государственный документ, который определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период до 2025 года. В результате реализации доктрины российская система образования должна обеспечить всех желающих дополнительным образованием, при этом детям оно предоставляется на бесплатной основе. Доктрина отражает интересы граждан многонационального Российского государства и призвана обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность каждому повышать образовательный уровень в течение всей жизни.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (2018-2025) направлена на обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения. Данный документ был принят

26 декабря 2017 года на заседании Правительства Российской Федерации. Документ направлен на реализацию мероприятий государственной политики по обеспечению функционирования и развития всех уровней сферы образования, в том числе по обеспечению доступности качественного образования, по развитию системы оценки качества образования, по стимулированию реализации федеральной государственной образовательной политики в сфере образования в субъектах Российской Федерации.

Одной из основных задач программы является «доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей». Также к таким задачам необходимо отнести приоритет модернизации образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации.

Развитие системы учреждений дополнительного образования также направлено на привлечение учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, детей-инвалидов, одаренных школьников, детей мигрантов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, музыкальной, художественно-эстетической, естественнонаучной и технической деятельностью. Программа развития системы ДОД РФ должна стать руководством к действию на всех уровнях управления образованием: федеральном, региональном, муниципальном, уровне конкретного учреждения.

Важнейшим нормативно-правовым документом, регламентирующим сферу дополнительного образования, является *Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»*.

Дополнительное образование сегодня – это одно из приоритетных направлений образовательной политики. В этой связи разрабатываются нормативно-правовые документы, такие как *Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года и Стратегия развития и воспитания в РФ до 2025 года*.

Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года разработан на основе приоритетных целей стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года; государственной образовательной политики в сфере дополнительного образования детей. Концепция направлена на определение приоритетных целей, задач, направлений и механизмов развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2030 года.

В настоящее время Министерство просвещения России развивает систему дополнительного образования в рамках *федерального проекта «Успех каждого ребенка»*. Данный документ принят на заседании проектного комитета по

национальному проекту «Образование» 07.12.2018 г. и имеет срок реализации с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2024 г.

К 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Должны быть созданы качественные и доступные для каждого условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Федеральный проект предусматривает обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.

Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» создан с целью повышения качества услуг в сфере дополнительного образования и приведения деятельности образовательных организаций в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

21 июля 2020 г. был подписан *Указ Президента РФ № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»*. К целям, способствующим осуществлению прорывного развития Российской Федерации относятся: сохранение и увеличение численности населения, повышение уровня жизни граждан, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация. В пункте, связанном с национальной целью «Возможности для самореализации и развития талантов» данного Указа говорится, что Россия должна войти в десятку мировых лидеров по качеству общего образования и по объему научных исследований к 2030 году. Помимо этого, согласно тексту указа, в стране должна быть сформирована эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Необходимо создать условия для воспитания «гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России».

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 27.09.2020 приняты и утверждены *санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»*. Именно этими требованиями необходимо руководствоваться при организации работы в сфере дополнительного образования детей и молодежи.

Правила направлены на охрану здоровья детей и молодёжи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыха и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодёжи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

В соответствии с Федеральным законом об образовании, образовательные учреждения обладают самостоятельностью в разработке и принятии локальных нормативных актов. В случае возникновения ситуации, нуждающейся в нормативной регламентации в конкретном образовательном учреждении, по такому вопросу следует принимать именно локальный нормативный акт.

Локальные акты позволяют конкретизировать права и обязанности участников образовательного процесса.

Все *локальные акты учреждения дополнительного образования* можно разделить на следующие группы:

1) утверждаемые руководителем (организационно-распорядительная документация): должностные инструкции работников, штатное расписание; приказы и распоряжения по вопросам основной деятельности; другие документы;

2) утверждаемые руководителем с учетом мнения профсоюза (акты, регулирующие трудовые отношения между работодателем и работником);

3) утверждаемые органом самоуправления учреждения и вводимые в действие приказом руководителя.

В отдельную группу можно вынести локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения.

Трудовое законодательство предусматривает перечень локальных нормативных актов, обязательных для каждой организации. Кроме того, работодатель имеет право принимать локальные нормативные акты, не предусмотренные ТК РФ, но необходимые ему для регулирования трудовых отношений (ч. 1 ст. 22 ТК РФ). Всего в законе более восьмидесяти статей, предусматривающих принятие локальных актов, то есть статистически почти каждая пятая статья предусматривает локальный акт как инструмент регулирования правовых отношений между работником и работодателем, что подтверждает

важность локальной нормативной базы как инструмента регулирования правового статуса педагогов.

Локальные нормативные акты можно разделить на: обязательные (перечень предусмотрен трудовым и гражданским законодательством) и необязательные (прямо не предусмотрены законодательством, организация принимает их по своему усмотрению).

Говорить можно скорее не об исчерпывающем перечне обязательных локальных актов, а о круге вопросов, которые согласно ст. 30 Федеральный закон № 273-ФЗ подлежат урегулированию на локальном уровне:

- нормы профессиональной этики педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность (ч. 4 ст. 47);
- режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников (ч. 7 ст. 47);
- порядок аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям (ст. 49);
- порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами образовательной организации-работодателя (п. 8 ч. 3 ст. 47);
- иные акты.

6.3 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

Отдельного внимания заслуживает *Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»*, который был утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 05.05.2018 г. № 298н.

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» применяется работодателями при формировании кадровой политики и управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда.

К образованию и обучению лиц, претендующих на занятие должности педагога дополнительного образования, старшего педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя, преподавателя установлены следующие требования:

- Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования «Образование и педагогические науки» или Высшее образование либо среднее профессиональное

образование в рамках иного направления подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального образования при условии его соответствия дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки».

При отсутствии педагогического образования – допускается дополнительное профессиональное педагогическое образование; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства.

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

Требования к опыту практической работы:

– Для старшего педагога дополнительного образования – не менее двух лет в должности педагога дополнительного образования, иной должности педагогического работника;

– Для старшего тренера-преподавателя – не менее двух лет в должности тренера-преподавателя или педагога дополнительного образования соответствующей направленности.

Особые условия допуска к работе:

– Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации;

– Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Новые компетенции педагога дополнительного образования:

– Работа с детьми, имеющими проблемы в развитии;

– Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми детьми, имеющими отклонения в поведении;

– Работа с одаренными детьми;

– Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования;

– Владение ИКТ-компетенциями.

Профстандарт педагога призван:

- определять необходимую квалификацию педагога;

- обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов его труда;

- обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему требованиях;

- содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества образования.

Необходимо иметь в виду, при привлечении сотрудника к работе с несовершеннолетними в качестве руководителей экскурсий с обучающимися обязательно прохождение инструктажа по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Если же педагог будет работать с несовершеннолетними в качестве руководителей туристских походов, экспедиций, путешествий с обучающимися необходимо прохождение обучения по дополнительным общеобразовательным программам.

Основная цель вида профессиональной деятельности: «Организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; создание педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечение достижения обучающимися результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ».

Структура профессионального стандарта педагога:

1. Обобщенные трудовые функции – это совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном или бизнес-процессе.

1.1. Трудовая функция – это система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции.

1.1.1. Трудовые действия – это процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается определенная задача.

1.1.2. Необходимые умения (что должен уметь).

1.1.3. Необходимые знания (что должен знать).

В профессиональный стандарт педагога дополнительного образования включены **3 обобщенных трудовых функции:**

1. Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам;

2. Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ;

3. Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Уровень квалификации, требуемый для выполнения данных функций – 6.

Трудовые функции:

1.1. Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы.

1.2. Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы.

1.3. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания.

1.4. Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы.

1.5. Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы.

2.1. Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых.

2.2. Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования.

2.3. Мониторинг и оценка качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных программ.

3.1. Организация и проведение массовых досуговых мероприятий.

3.2. Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых.

3.3. Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности.

Трудовые функции включают в себя определенные трудовые действия, необходимые знания и умения. Для трудовой функции «Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы» они представлены в таблице ниже.

Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы. Код А/01.6	
Трудовые действия	Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе
	Отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа в составе комиссии)
	Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения учащихся на учебных занятиях
	Консультирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам дальнейшей профессионализации (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам)
	Текущий контроль, помощь учащимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях
	Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), формирование его предметно-

	пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы
Необходимые умения	Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных материалов о возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ на бумажных и электронных носителях
	Принципы и приемы презентации дополнительной общеобразовательной программы
	Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей собеседников
	Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации учащихся различного возраста к освоению избранного вида деятельности (избранной программы)
	Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии)
	Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности учащихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности
	Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности обучающихся
	Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной программы
	Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов
	Основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста на занятиях по дополнительным общеобразовательным программам
	Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения при реализации дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности
	Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для преподавания по дополнительным

	общеразвивающим программам)
	Теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта)
	Теоретические и методические основы определения профессиональной пригодности, отбора и профессиональной ориентации в процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств)
	Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной программы и контингента учащихся)
	Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы с ними (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам)
	Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и обеспечения условий для сотрудничества учащихся
	Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
	Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в соответствии с его назначением и направленностью реализуемых программ
	Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом деятельности) и технических средств обучения
	Требования охраны труда в избранной области деятельности
	Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных мероприятиях)
	Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся, находящихся под их руководством
	Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные
Необходимые знания	Осуществлять деятельность и (или) демонстрировать элементы деятельности, соответствующей программе дополнительного образования
	Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной общеобразовательной программы и представлять ее при проведении мероприятий по привлечению учащихся
	Понимать мотивы поведения учащихся, их образовательные

	потребности и запросы (для детей и их родителей (законных представителей))
	Набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики реализуемых дополнительных образовательных программ (их направленности и (или) осваиваемой области деятельности), индивидуальных и возрастных характеристик учащихся (для преподавания по дополнительным общеразвивающим программам)
	Диагностировать предрасположенность (задатки) детей к освоению выбранного вида искусств или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы физические данные и творческие способности в области искусств или способности в области физической культуры и спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам)
	Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим программам)
	Проводить отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий избранным видом спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта)
	Определять профессиональную пригодность, проводить отбор и профессиональную ориентацию в процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств)
	Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), формировать его предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: – задач и особенностей образовательной программы – возрастных особенностей учащихся – современных требований к учебному оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности
	Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности программы)
	Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды для реализации программы, повышения развивающего потенциала дополнительного образования
	Создавать условия для развития учащихся, мотивировать их к активному освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности (выбранной программы), привлекать к

	целеполаганию
	Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися, создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях благоприятного психологического климата, использовать различные средства педагогической поддержки учащихся
	Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы организации деятельности учащихся (в том числе информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом особенностей: – избранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы – состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья)
	Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии (если это целесообразно)
	Готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и иных аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой программы)
	Создавать педагогические условия для формирования и развития самоконтроля и самооценки учащимися процесса и результатов освоения программы
	Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения учащихся на занятиях
	Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды кабинета (мастерской, лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на занятиях требований охраны труда, анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью учащихся в ходе обучения, применять приемы страховки и само страховки при выполнении физических упражнений (в соответствии с особенностями избранной области деятельности)
	Выполнять требования охраны труда
	Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности
	Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями профессионального сообщества, родителями учащихся (для программ дополнительного образования детей),

	иными заинтересованными лицами и организациями при решении задач обучения и(или) воспитания отдельных учащихся и (или) учебной группы с соблюдением норм педагогической этики
--	---

Трудовая функция: **«Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы».**

Трудовые действия	Планирование подготовки досуговых мероприятий
	Организация подготовки досуговых мероприятий
	Проведение досуговых мероприятий

Трудовая функция: **«Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную обще развивающую программу, при решении задач обучения и воспитания».**

Трудовые действия	Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся
	Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч (консультаций) с родителями (законными представителями) учащихся
	Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий
	Обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка и выполнения взрослыми установленных обязанностей

Трудовая функция: **«Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы».**

Трудовые действия	Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии)
	Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся (для преподавания по программам в области искусств)
	Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и оценки
	Фиксация и оценка динамики подготовленности и мотивации учащихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы

Трудовая функция: «Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы».

Трудовые действия	Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-методических материалов для их реализации
	Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования)
	Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов (сценариев) досуговых мероприятий
	Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ
	Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля))

Анализируя трудовую деятельность педагога дополнительного образования согласно профстандарту можно прийти к выводу: трудовая деятельность педагога заключается в организации деятельности учащихся по усвоению дополнительной общеразвивающей программы, ее программно-методическом обеспечении и осуществлении педагогического контроля и оценки образовательных результатов.

Обозначенное содержание трудовых функции (трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания) на первый взгляд не отличается от традиционно сложившихся должностных обязанностей педагога дополнительного образования, однако если принять во внимание элементы, которые составляют каждую трудовую функцию, то мы увидим обратное.

Новым по отношению к традиционному функционалу педагога дополнительного образования выступает:

- электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий (если это целесообразно);
- проведение мероприятий для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и с их участием;
- развитие ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста;
- анализ и интерпретация результатов педагогического наблюдения;

- контроль и диагностика с учетом задач и особенностей образовательной программы и особенностей учащихся;
- анализ и корректировка собственной оценочной деятельности.

Осуществление указанных элементов трудовых функций потребует от педагога знания характеристик и возможностей применения различных форм, методов и средств контроля и оценивания освоения дополнительных общеразвивающих программ (с учетом их направленности); средств (способов) фиксации динамики подготовленности и мотивации учащихся в процессе освоения дополнительной общеразвивающей программы.

Также профстандарт педагога дополнительного образования предполагает, что педагог должен владеть методами подбора из существующих и (или) оценочных средств, позволяющих оценивать индивидуальные образовательные достижения учащихся в избранной области деятельности или создавать такие оценочные средства самостоятельно.

Если выделить главное из зафиксированных профстандартом функций трудовой деятельности педагога дополнительного образования, то их можно свести к *трем направлениям профессионального развития*:

- реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ с учетом принципов инклюзивного образования;
- организация и проведение оценки и диагностики образовательных достижений учащихся, а также содействие мониторингам их личностного развития;
- использование дополнительных общеразвивающих программ в целях развития познавательной сферы учащихся, формирования у них престижа интеллектуального труда и освоения опыта практической деятельности.

6.4 Права педагогических работников

Педагогические работники имеют следующие *трудовые права и социальные гарантии*:

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;
- на бесплатное повышение и совершенствование профессиональных знаний – на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- на повышение квалификационной категории;

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы;
- на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 30 календарных дней с сохранением средней заработной платы для учителей, обучающихся в аспирантуре по заочной форме и успешно выполняющим индивидуальный план, также они имеют право на один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50% получаемой заработной платы.

Также *педагоги имеют право:*

- создавать учебные заведения, отвечающие педагогическим нормам, установленным государством, и руководить этими учебными заведениями;
- иметь возможность при наличии необходимой квалификации переходить из образовательного учреждения одного типа на работу в другие учреждения, а также на продвижение на новую должность;
- на защиту профессиональной чести и достоинства;
- создавать по своему выбору общественные организации (профсоюзы) и вступать в них на условиях подчинения уставам этих организаций;
- на участие в забастовках;
- на ежемесячную денежную компенсацию для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в том числе совместителям;
- на работу по совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности.

Педагогические работники образовательных организаций имеют следующие академические права и свободы:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством РФ или локальными нормативными актами;

- право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные организации;

- право на объединение в общественные профессиональные организации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

6.5 Нормативно-правовая база педагога дополнительного образования

Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образования", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.

Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. № 2.

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11).

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226)

Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"

Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"

Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам"

Об утверждении показателей мониторинга системы образования – Приказ МОН РФ от 27.09.17

Методические рекомендации

Методические рекомендации по расчету охвата учащихся по ДОП в возрасте 5-18 лет

Методические рекомендации о недопущении сворачивания системы ДОД в регионах

Методические рекомендации о недопущении сворачивания системы (Минкультуры РФ)

Методические рекомендации по государственно-частному партнерству в ДОД

Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ

Самообследование организаций дополнительного образования

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией"

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"